

감사결과처분(요구)서

일련번호	7	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 하자담보책임기간 산정 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 『국가를당사자로하는계약에관한법률』 시행규칙 제70조(하자담보책임기간) 제1항에 의거, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 동법 시행령 제60조 제1항 본문에 따라 공사계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정해야 한다. 다만, 제7호를 제외한 각 공사의 종류 간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공사의 종류를 기준으로 하여 하자담보책임기간을 정해야 한다<개정 1999. 9. 9, 2014. 11. 4., 2019. 9. 17.>

- 『건설산업기본법』에 따른 건설공사(제2호의 공사는 제외한다.): 『건설산업기본법』 시행령 제30조 및 [별표 4]에 따른 기간
- 『건설산업기본법』에 따른 건설공사 중 자갈도상 철도공사(궤도공사 부분으로 한정한다): 1년
- 『공동주택관리법』에 따른 전기공사: 『공동주택관리법』 시행령 제36조제1항 및 [별표 4]에 따른 기간
- 『전기공사사업법』에 따른 전기공사: 『전기공사사업법』 시행령 제11조의2 및 [별표 3]의2에 따른 기간
- 『정보통신공사사업법』에 따른 정보통신공사: 『정보통신공사사업법』 시행령 제37조에 따른 기간
- 『소방시설공사사업법』에 따른 소방시설공사: 『소방시설공사사업법』 시행령 제6조에 따른 기간
- 『문화재수리 등에 관한 법률』에 따른 문화재 수리공사: 『문화재수리 등에 관한 법률』 시행령 제19조 및 [별표 9]에 따른 기간
- 『지하수법』에 따른 지하수개발·이용시설공사나 그 밖의 공사와 관련한 법령에 따른 공사: 1년

2. 현황 및 지적내용

○ 계약현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	비고
2021년 훼손지 복원사업(갯길복원)	127,759	2021.06.16.~2021.08.09.	

- △△△△△△△△△△는 “2021년 훼손지 복원사업(갯길복원)”을 조경으로 설계하여 사업시행을 하였으나 관련 법령에서 정하는 조경 하자담보책임기간이 2년임에도, 계약서 작성시 오기로 하자담보책임기간을 1년으로 산정하였으며, 하자담보책임기간에 대한 정정 없이 준공 처리하는 등 관련 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
- 하자담보책임기간 재산정한 하자보증서(2년) 재징구
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련